

1509685-83.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ANTONIO DE LIMA

VISTOS, etc.

RODRIGO ANTONIO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 23 de abril de 2.022, por volta das 14:35 horas, na Rua Domenico Melli, nº 10, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1509685-83.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509685-83.2022.8.26.0228 - Controle nº 480/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ANTONIO DE LIMA

VISTOS, etc.

RODRIGO ANTONIO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 23 de abril de 2.022, por volta das 14:35 horas, na Rua Domenico Melli, nº 10, Artur Alvin, nesta capital, guardava e trazia consigo 21 (vinte e uma) porções de maconha, 31 (trinta e uma) porções de cocaína e 87 (oitenta e sete) pedras de crack, substâncias essas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida e o réu citado. Apresentou defesa prévia por meio de

defensora pública.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que o Dr. Defensor Público pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

É o relatório. DECIDO.

A ação é procedente.

O réu não apresentou sua versão sobre os fatos em juízo, pois preferiu fazer uso do direito em permanecer em silêncio.

E as demais provas produzidas durante a instrução processual mostraram-se suficientes a embasar um decreto condenatório.

Com efeito, os policiais militares Érika Éster de Souza e Rogerio Monteiro da Silva relataram ao magistrado que se encontravam em patrulhamento de rotina, quando se depararam com o réu caminhando sozinho e portando duas pochetes. Por tal motivo, foi abordado e revistado, verificando-se haver, no interior de tais pochetes, os entorpecentes discriminados na denúncia e mais de um mil reais em dinheiro. Não presenciaram qualquer ato de venda de entorpecentes. Não conheciam o réu até a data dos fatos, que reconheceram na audiência judicial.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que atesta a autoria de forma robusta.

Destaque-se inicialmente que, embora a prova oral decorra exclusivamente da versão daqueles dois policiais militares, a mesma é idônea e digna de crédito, pois sequer conheciam o denunciado até a data dos fatos tal como ambos admitiram ao magistrado, do que se conclui que não teriam qualquer razão para injustamente incriminá-lo, criando contra Rodrigo Antonio de Lima uma estória fantasiosa.

Por outro lado, está pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido que o depoimento de policiais é válido, salvo se houver nos autos algum elemento de prova que o desmereça, fato inócurrenente na espécie.

E a se partir da premissa de que tais policiais militares relataram os fatos exatamente da forma em que ocorreram, a autoria está plenamente demonstrada.

A uma, porque se encontrava na posse de 21 invólucros de maconha, 31 pinos de cocaína e 87 pedras de crack, portanto grande variedade e quantidade de entorpecentes, sendo inimaginável que pudessem ser utilizados exclusivamente por uma pessoa.

A duas, porque tais entorpecentes estavam individualmente acondicionados em invólucros, pinos e pedras, na forma que são preparados à venda, o que consiste em mais um robusto elemento de prova quanto à prática daquele comércio ilegal.

A três, porque também trazia consigo 1.005 reais em dinheiro, considerável valor e certamente provenientes daquele comércio ilícito.

A quatro, porque sua versão judicial no sentido de que o flagrante foi forjado contradiz frontalmente aquela relatada pelos dois militares acima mencionados, além de ser a mais comum entre réus criminais, não respaldada por qualquer elemento de prova produzido pela Defesa durante a instrução processual, que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 156 do CPP.

A cinco, porque tem contra si três condenações penais definitivas, uma por furto e duas por tráfico ilícito de entorpecentes, sendo reincidente específico, o que sugere teria mesmo aptidão moral para a prática dos fatos narrados na denúncia.

Tais ponderações, em conjunto, trazem a certeza de que os entorpecentes apreendidos em poder de Rodrigo Antonio de Lima destinavam-se ao consumo de terceiros.

A materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/11), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16) e do Exame Químico-Toxicológico (fls. 111/113), segundo o qual as drogas apreendidas consistiam em "Cocaína" e "Tetrahidrocannabinol".

Passo a fixar a pena.

Conforme certidão acostada a fls. 38/40, o réu tem contra si três condenações penais definitivas uma por furto e duas tráfico ilícito de entorpecentes, cujo trânsito em julgado da mais recente é datado de 04 de junho de 2.020.

Portanto, essa última, mais recente e dentro do lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, incidirá como a circunstância agravante da reincidência, ao passo que as outras duas, mais antigas, funcionarão como a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Assim, diante daqueles maus antecedentes e com fundamento no art. 59, caput, do Código Penal e no art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, diante da circunstância agravante da reincidência, aumento aquela pena em mais 1/6 (um sexto), elevando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, por ser reincidente e ostentar maus antecedentes, é incabível o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mais precisamente a causa de diminuição de pena de um sexto a dois terços.

Ausentes outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de condenar RODRIGO ANTONIO DE LIMA, Rg. nº 32.946.33.049.380-SSP/SP, filho de Abigail de Andrade (pai não declarado), como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo conforme art. 2º da Lei nº 8.072/90, deverão ser observadas as normas previstas em tal diploma legal e também na Lei nº 11.464/07, que alterou alguns dispositivos daquela primeira.

Assim e também por ser reincidente específico e com maus antecedentes, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 2, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a alteração que lhe foi imposta pelo art. 1º da Lei nº 11.464/07).

A esse respeito, deixo de dar aplicação ao disposto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.736/12 por entendê-lo inconstitucional.

A uma, porque fere o princípio do juiz natural, na medida em que cabe à Vara de Execução Criminal apreciar a progressão de regime prisional, não possuindo esse juízo, ademais, os elementos necessários para avaliar se o tempo de prisão cumprido até aqui diz respeito a esse ou a outro processo criminal.

A duas, porque viola o princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente réus que praticaram delitos idênticos, quando um deles ficou preso cautelarmente por mais tempo do que o outro.

A três, porque ofende o princípio do livre convencimento motivado do magistrado na sentença, a quem cabe apreciar a justa aplicação da pena.

Outrossim, não poderá recorrer em liberdade, pois vem respondendo preso ao processo, quando se tem entendido ser um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou, além do que é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, bem como acusado de delito grave, elencado à categoria de hediondo, portanto capaz de causar clamor público, o que revela se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado dessa sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condeno o réu no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados por defensor público.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de outubro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito